次级受害人

英格兰和威尔士过失侵权法中的精神损害。结合 Alcock、Taylor v A Novo 与最高法院 Paul [2024] UKSC 1 判决，逐步理解规则。

1. 索赔的是原告自己患的病

Secondary victim（次级受害人）因目睹事故或事故的直接后续情形，而受到损害。事故中的亲近者被杀害、受伤或面临危险。原告索赔的是自己受到的精神疾病性损害，不是代替亲人要求赔偿对方的身体伤害。普通的悲伤、难过或哀痛本身不够。[1]

与通常事故中的直接受害人不同，次级受害人的请求并非基于自己面临可预见的身体危险。一个亲人因过失受伤，不代表被告自动对所有听到消息后受到影响的人负有注意义务。

2. 有诊断、有过失，仍不等于必然胜诉

原告仍须证明相关注意义务、义务违反、法律认可的损害和因果关系。还要证明：处于原告位置、具有通常心理承受能力的人患上精神疾病，是合理可预见的。不能把 Page v Smith 对直接受害人的可预见性规则自动用于次级受害人。

Alcock control mechanisms（Alcock 限制条件）进一步考察亲密关系、与事故的接近程度以及感知方式。这些条件限制注意义务的范围，不只是判断“原告难过是否可以理解”。[1, 2]

> 分析框架：先确定属于既有责任类别的事故 → 证明因目睹事故或直接后续情形而患上合理可预见、医学认可的精神疾病 → 检查亲密关系、时空接近和直接感知。被告的过失及对这位原告的义务仍然重要。

3. 分开检查三种联系

人与人的联系：原告与受伤或遇险者是什么关系？时间和地点：原告是否在事故或直接后续情形中在场？感知方式：原告亲自经历了什么，还是只听到了别人的讲述？

词汇：duty of care = 注意义务；proximity = 法律要求的接近性；immediate aftermath = 与事故紧密相连的直接后续情形，不等于此后发生的全部结果。

Alcock 与三项限制条件

4. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police

案号：[1992] 1 AC 310，判决作于1991年。Hillsborough 灾难中死者或遇险者的亲属提出精神损害请求。有些人在球场内，有些人看了电视报道，有些人后来辨认遗体。警方承认对身体受害者存在过失，但这些原告还要证明被告对他们本人负有义务。

谁胜诉？为什么？House of Lords 审理的请求全部失败，不同原告没有满足的条件并不相同。亲属身份、在球场某处在场、患有真实疾病，任何一项都不能单独代替完整的法律要求。[1, 2]

5. 亲密的爱与感情联系

原告与死亡、受伤或遇险者之间必须有密切的爱与感情联系。夫妻之间、父母与子女之间通常可以推定存在这种联系。其他关系，包括兄弟姐妹，需要证据；不是一律排除，但仅说“我是他哥哥”并不等于完成证明。

亲密朋友的请求也取决于能否证明足够紧密的感情联系，并满足其余条件。“我们是最好的朋友”不是自动获得赔偿的理由。

6. 时间和空间上的接近

要求接近的是事故本身或其直接后续情形。McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410 说明，在医院立即见到仍处于事故后状态的受伤家人，也可能符合要求。Alcock 中后来去辨认遗体，在具体事实下不符合要求。不存在适用于所有案件的固定小时数。[1, 2]

7. 直接感知

疾病必须来自对事故或直接后续情形的亲身感知，通常是亲眼看见或亲耳听见，而不只是别人转述的消息。Alcock 中的电视转播没有满足这项要求。但不能把这个结论说成已经全面决定所有可能的实时通讯形式。

> 条件要一起满足：父母可能满足亲密关系，却不满足时空接近；在场的兄弟姐妹也要证明足够密切的联系。关系和在场不能取代医学认可的疾病、可预见性与因果关系。

Taylor v A Novo 案

8. Taylor v A Novo (UK) Ltd [2013] EWCA Civ 194

发生了什么？Taylor 女士在工作中被倒下的货架构件砸伤。雇主承认过失。她看起来恢复良好，但三周后在家突然倒下并死亡。工作事故的伤害引起深静脉血栓，进而造成致命的肺栓塞。

女儿目睹母亲死亡，患上创伤后应激障碍（PTSD）。但她没有目睹工作事故或其直接后续情形。她与母亲关系密切，也直接看见了后来的死亡；这仍不能自动满足时空接近要求。

谁胜诉？为什么？Court of Appeal 支持雇主的上诉，女儿的请求失败。相关事件是工作事故，不是三周后另行发生的死亡。后来的倒下不会仅因为引起女儿患病，就变成一个新的、符合要求的事故。[3]

> 时间顺序：工作事故 → 看起来逐渐康复 → 三周后在女儿面前倒下死亡。女儿经历了最后一步，却没有经历原来的事故或直接后续情形。

9. 不要把“事故”误写成“疏忽行为”

规则不是“原告必须看见被告实施过失行为”。被告的疏忽和它造成的事故，可能发生在不同时间。原告需要接近的是事故或直接后续情形，不一定是更早的义务违反。最高法院在 Paul 中明确说明了这一点。[1]

虚构对比：施工者几个月前错误安装墙体构件，后来构件落下，砸伤一名儿童，家长当场看见。家长不必早在几个月前就亲眼看见安装错误。但其余次级受害人条件仍须满足。

10. Taylor 没有说明什么？

女儿败诉，不代表她的病是假的，也不代表“三周”是适用于所有案件的期限。重点是把事故与后来结果区分开。雇主是否造成母亲死亡，与雇主是否对女儿的精神疾病负有注意义务，是不同法律问题。

Paul：判决及其意义

11. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust

判决：[2024] UKSC 1，作于2024年1月11日。这已经不是等待判决的案件。Paul 与 Polmear、Purchase 一起审理，涉及因目睹亲人死亡或医疗危机而患上的精神疾病；原告认为这些事件来自更早的漏诊或治疗过失。[1]

Paul 的事实：两个女儿看见父亲在街上倒下，并目睹抢救。他随后死亡。她们主张，医院大约十四个月前未能诊断并治疗其冠状动脉疾病，导致死亡。法院判断请求在法律上能否继续时，对相关诉称事实作真实假定，并非所有事实都已经通过正式审判最终证明。

先前程序：2022年 Court of Appeal 认为受 Taylor v A Novo 约束，虽然部分法官表达保留意见。最高法院随后审查：是否应该把以事故为基础的例外扩展到这些医疗案件？

12. 谁胜诉？多数法官为什么这样判？

最高法院以六比一驳回三个上诉。被告在这些次级受害人请求中胜诉。目睹亲人的医疗危机或因疾病死亡，不属于规则要求的那类事故。多数法官拒绝把既有例外扩张到这些情形。

在这些情况下，医生对患者的诊疗义务，不包括保护患者家属免于因目睹疾病表现或死亡而患精神疾病。这不取消患者自己的索赔，也不是说“医疗场所发生的任何事故一律免责”。

> 关键不只是相隔十四个月。事故可以在疏忽发生很久之后才出现。Paul 主要区分的是：目睹符合要求的事故，与目睹因疾病发生的医疗危机。Taylor 的结果得到确认，没有被推翻。

13. 两项不应再增加的旧要求

Paul 还否定了两个独立附加测试：必须证明“神经系统受到突然冲击”，或者事件必须达到额外的“足够恐怖”标准。但仍须证明目睹事故或直接后续情形与医学认可的疾病之间有因果关系。事故类别的边界及 Alcock 限制条件并未因此消失。[1，第71-78、95段]

理解与练习

1. 次级受害人是替受伤亲人索赔吗？
答案： 不是。他要求赔偿的是自己受到的精神疾病性损害。

2. 兄弟姐妹身份是否自动符合条件？
答案： 不是。要证明足够亲密的联系及其他条件，但兄弟姐妹也不是一律被排除。

3. Taylor v A Novo 的女儿为什么败诉？
答案： 她目睹的是后来的死亡，不是工作事故或其直接后续情形。死亡没有因此变成相关事故。

4. 家长必须看见施工者早先的错误行为吗？
答案： 不必。要求接近的是事故或直接后续情形，不一定是更早的过失。

5. Paul 中最高法院支持家属的请求了吗？
答案： 没有。2024年三个上诉全部被驳回，法院没有把事故例外扩展到所讨论的医疗危机。

6. “突然冲击”和另行判断“足够恐怖”是今天的附加测试吗？
答案： 不是。Paul 否定了这些额外要求。但疾病、因果关系、可预见性及其他责任边界仍须证明。

7. 假设：母亲看见疏忽驾驶的车辆重伤孩子，随后患 PTSD。一定胜诉吗？
答案： 不一定。这符合通常事故分析框架，但亲密关系、直接感知、时空接近、疾病可预见性、诊断和因果关系仍须确定。

资料与延伸阅读

[1] Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed [2024] UKSC 1：第26-51段（既有规则）、71-78段（冲击与恐怖）、83-96段（Taylor 与时间间隔）、138-143段（医疗义务及结果）。最高法院判决。

[2] Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1991] UKHL 5；[1992] 1 AC 310。限制条件见 White [1999] 2 AC 455 及 Paul 第45段。McLoughlin v O’Brian [1982] UKHL 3；[1983] 1 AC 410 涉及事故直接后续情形。

[3] Taylor v A Novo (UK) Ltd [2013] EWCA Civ 194；[2014] QB 150。Court of Appeal 判决，英国国家档案馆。汇编年份可能与判决年份不同。